CONVERSE

ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Хамрах хүрээ	“Бльюмон Лайфстайл ” ХХК-ийн нийт ажилтнууд
Хувилбар	Хувилбар 3.0
Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан	Б.Балжинням / Хуульч
Хянасан	Г. Тэгшбүрэн / ХНУГ-н дарга
Баталсан	Б.Тэлүүгэн /Гүйцэтгэх захирал
Мөрдөж эхлэх огноо	2026 оны 08-р сарын 01-ний өдөр
Хуудасны тоо	19 хуудас

ТАР ХОТ
БЛЬЮМОН ЛАЙФСТАЙЛ ХХК
6896405 9022070807

АГУУЛГА

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
ХОЁР. КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
ГУРАВ. ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО
ДӨРӨВ. ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ, ШИЙДВЭР
ТАВ. АЖИЛТАН БОЛОН АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ
ЗУРГАА. АЖИЛД АВАХ, АЖЛААС ЧӨЛӨӨЛӨХ
ДОЛОО. АЖИЛТНЫГ ЖИНХЛЭХ, АЖИЛТНЫ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН
НАЙМ. АЖИЛ, АМРАЛТЫН ЦАГ
ЕС. ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ
АРАВ. ЧӨЛӨӨ ОЛГОХ
АРВАН НЭГ. АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН АСУУДАЛ
АРВАН ХОЁР. ХӨДӨЛМӨРИЙН САХИЛГА, ЭД ХӨРӨНГИЙН ХАРИУЦЛАГА
АРВАН ГУРАВ. ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙ
АРВАН ДӨРӨВ. АЖИЛТНУУДЫГ СУРГАЖ ХӨГЖҮҮЛЭХ
АРВАН ТАВ. АЖЛЫН БАЙРНЫ ДЭГ
АРВАН ЗУРГАА. ДОТООД ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГЫН ТОГТОЛЦОО
АРВАН ДОЛОО. ХАВСРАЛТ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Энэхүү хөдөлмөрийн дотоод журам нь “Бльюмон Лайфстайл ” ХХК /цаашид “компани” гэх/-ийн хөдөлмөрийг зөв зохион байгуулах, ажил, үйлчилгээний чанар, бүтээмж болон бизнесийн үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх, хүний нөөцийн удирдлагыг оновчтой хэрэгжүүлэх, талуудыг хөдөлмөрийн харилцаанд үүсэж болох эрсдэлээс хамгаалах, хөдөлмөрийн сахилга хариуцлага, эрх, үүргийг тодорхойлоход чиглэнэ.

1.2 Хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч талууд болох ажилтан, ажил олгогч /цаашид “Талууд” гэх/-ийн хооронд үүссэн тодорхой асуудлыг Хөдөлмөрийн тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад акт, хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хэлэлцээрийг үндэслэн энэхүү журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

1.3 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, түүнийг дагаж мөрдөхдөө тухайн үед хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомж, удирдах дээд байгууллагаас гаргасан шийдвэрт нийцүүлэн боловсруулж, Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, түүнээс гарсан шийдвэрийг Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар баталгаажуулна.

1.4 Компанийн хэмжээнд хөдөлмөрийн дотоод журамд нийцүүлэн дүрэм, журам, дэг, зааврыг баталж мөрдүүлж болно. Компанийн дотоод үйл ажиллагааны тодорхой чиглэл болон хөдөлмөр зохион байгуулалттай холбогдон гарсан дүрэм, дэг, заавар нь энэхүү журмын салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг байна.

1.5 Энэхүү журмын аль нэг зүйл, заалт хүчингүй болсон тохиолдолд бусад зүйл, заалтууд хүчинтэй хэвээр байна.

ХОЁР. КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2.1 Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг Гүйцэтгэх захирал удирдана.

2.2 Компани нь удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаандаа тохирсон бүтэц, зохион байгуулалттай байна.

2.3 Компанийн бүтэц зохион байгуулалт нь Удирдлагын зөвлөлөөс зөвшөөрөгдөж, Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлагдана.

2.4 Компанийн газар, нэгжүүд, тэдгээрийн удирдлага, дарга, ахлах менежерүүд нь Гүйцэтгэх захиралд захирагдаж, тус тусын хариуцсан ажил, төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, үр дүн, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг гүйцэтгэх захирал, удирдлагын зөвлөлийн өмнө бүрэн хариуцна.

2.5 Бүтцийн нэгжийн удирдлага, ажилтныг компанийн Гүйцэтгэх захирал томилж, чөлөөлнө.

2.6 Компанийн гүйцэтгэх захирал нь үйл ажиллагааныхаа үр дүнг Удирдлагын зөвлөлийн өмнө бүрэн хариуцах ба удирдах албан тушаалтан нь хариуцсан чиглэл, ажил үүргийнхээ хүрээнд батлагдсан ажлын байрны тодорхойлолт /цаашид “АБТ” гэх/-д заасан бүх гүйцэтгэх ажил болон шууд удирдлагаар хангаж буй ажилтнуудаа бүрэн хариуцна.

ГУРАВ. ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО

3.1 Компани нь “5 САЙН” хөтөлбөрийн Язгуур бодлогын үнэлгээний дагуу ажлаа 1 жилийн хугацаатайгаар төлөвлөж, үйл ажиллагаагаа явуулна. Үйл ажиллагаанаас хамааран 1-ээс дээш жилээр төлөвлөж болно.

3.2 "5 САЙН" хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд компанийн сайн хүний нөөц, сайн бүтээгдэхүүн, сайн үнэ, сайн орчин, сайн үйлчилгээ болон холбогдох санхүүгийн төлөвлөгөөт үзүүлэлтүүдийг тусгана. Тухайн жилд хэрэгжүүлэх зорилго, зорилттой холбоотой үндсэн арга хэмжээнүүдийг тусгаж, ажилтны төлөөллөөс гарсан саналыг харгалзан нэгтгэх замаар төлөвлөгөөг боловсруулж, Удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн батална.

3.3 Гүйцэтгэх захирал нь компанийн "5 САЙН" төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үйл ажиллагааны тайланг 4 сар тутам Язгуур бодлогын үнэлгээний дагуу дүгнэж, Удирдлагын зөвлөлийн өмнө бүрэн хариуцаж тайлагнана.

3.4 Гүйцэтгэх захирал нь тайлангийн хурлаас гарсан шийдвэрийг биелүүлэх ба тухайн тайлан нь Гүйцэтгэх захирлын ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх, шагнал, урамшуулал олгох, сахилгын шийтгэл ногдуулах, хөдөлмөрийн гэрээг сунгах буюу цуцлах үндсэн нөхцөл болно.

3.5 Компанийн "5 САЙН" хөтөлбөрийн төлөвлөгөөг жил бүрийн 2 дугаар сарын 1-ний дотор батлуулна. Мөн 2 дугаар сарын 1-ний дотор урьд жилийн тайланг хамгаална.

3.6 Компанийн "5 САЙН" хөтөлбөрийн 4 сарын төлөвлөгөөг тайлант хугацааны эхний сарын 15-ны дотор батлуулж, мөн өдөр тайланг хамгаална.

3.7 Ажилтан нь ажил, үүргийн онцлогоос шалтгаалан ажлаа сараар төлөвлөж ажиллах бөгөөд ажлын төлөвлөгөөг нэгжийн удирдлага батална.

3.8 Ажилтны гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэлийн дүнг нэгжийн удирдлага Язгуур бодлогын үнэлгээний дагуу сараар дүгнэж, биелэлтийг хангуулж, хяналт тавьж ажиллана.

3.9 Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэхдээ тэдний эрхэлсэн ажил, албан тушаал, үзэл бодлоос үл хамааран адил тэгш хандаж, шударга байх зарчмыг баримтална.

3.10 Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг сар бүр, төлөвлөгөөт ажлыг 4 сар тутам, цаг үеийн болон шуурхай ажлын үнэлгээг тухай бүр үнэлнэ.

3.11 Ажилтны сар бүрийн төлөвлөгөөний биелэлт, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үр дүн нь түүний цалин тооцох, шагнах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, хөдөлмөрийн гэрээг сунгах буюу цуцлах үндэслэл болно.

3.12 Ажилтан нь ажлын төлөвлөгөөг сар бүрийн 5-ны дотор батлуулах ба тайлангаа сар бүрийн 10-ны дотор тайлагнаж, дүгнүүлсэн байна.

ДӨРӨВ. ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ, ШИЙДВЭР

4.1. Гүйцэтгэх захирлаас гаргасан шийдвэрийг компанид бүх нийтээр дагаж мөрдөнө.

4.2. Гүйцэтгэх захирлын шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж болон Зохицуулагч компани болон өөрийн компанийн дүрэм, журамд нийцсэн байна.

4.3. Гүйцэтгэх захирлын шийдвэр нь тушаал эсвэл үүрэг даалгавар хэлбэртэй байна.

4.4. Компанийн бүтцийн нэгж нь Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлагдсан чиг үүргийн дагуу ажиллан асуудлыг шийдвэрлэж, холбогдох саналаа Гүйцэтгэх захиралд танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.

4.5. Гүйцэтгэх захирлын компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой тушаалын төслийг тухайн асуудлыг хариуцсан нэгж, албан тушаалтнаас ирүүлсэн санал, үндэслэл, судалгаа, тооцоо болон холбогдох баримтыг үндэслэн Хүний нөөцийн менежер боловсруулж, шаардлагатай тохиолдолд хуульчаар хянуулан батлуулна.

4.5.1. Данснаас хасах, устгах, тооллого хийх, үнэ батлах, үнэлгээ, норм, норматив тогтоох, өөрчлөх болон санхүүгийн бусад асуудлаар Санхүү удирдлагын газар санал, тооцоо, холбогдох материалыг бүрдүүлж Хүний нөөцийн менежерт ирүүлнэ.

4.5.2. Бусад асуудлаар тухайн чиг үүргийг хариуцсан нэгж, албан тушаалтан тушаал гаргуулах санал, үндэслэл, холбогдох материалыг бүрдүүлж ирүүлнэ.

4.5.3. Ирүүлсэн санал, судалгаа, тооцоо, мэдээлэл, баримтын үнэн зөв, бүрэн байдлыг санал гаргасан нэгж, албан тушаалтан хариуцна.

4.6. Хөдөлмөрийн харилцаа, хүний нөөцтэй холбоотой тушаалын төслийг холбогдох санал, шийдвэр, баримтад үндэслэн Хүний нөөцийн менежер боловсруулж, шаардлагатай тохиолдолд хуульчаар хянуулан батлуулна. Үүнд:

4.6.1. Үүнд ажилд томилох, чөлөөлөх, шилжүүлэх, ажил хүлээлцүүлэх, хавсран болон хослон ажиллуулах, үүрэг гүйцэтгэгчээр томилох, цалингийн нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс олгох, амралт, чөлөө олгох, сахилгын болон эд хөрөнгийн хариуцлага тооцох, шагнал, урамшуулал, тэтгэмж, буцалтгүй тусламж олгох, хүний нөөцийн журам батлах, өөрчлөх болон бусад асуудал хамаарна.

4.7. Хүний нөөцийн менежер тушаалын төслийг холбогдох нэгжтэй хянан зөвшилцөж, Гүйцэтгэх захирлын санал, өөрчлөлтийг тусгасны дараа баримт бичгийн стандартын дагуу хоёр хувь үйлдэж батлуулна.

4.8. Батлагдсан тушаалыг Хүний нөөцийн менежер бүртгэж, дугаарлан архивлаж, холбогдох ажилтан, нэгжид хүргүүлнэ. Тушаалын хэрэгжилтийг үүрэг хүлээсэн нэгж, албан тушаалтан хариуцаж, Хүний нөөцийн удирдлагын газар биелэлтэд хяналт тавина.

ТАВ. АЖИЛТАН БОЛОН АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

5.1 Ажилтны эрх

5.1.1 Ажилтан хөдөлмөрийн таатай нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс, тэтгэвэр, тэтгэмж авах, амрах, өөрөө болон төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулан эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалах, сурч хөгжих эрхээр хангагдах, хөдөлмөрийн гэрээ, хэлэлцээр болон компанийн хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан хөнгөлөлтийг эдлэх эрхтэй.

5.2 Ажилтны үүрэг

5.2.1 Ажилтан нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү журам болон түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад акт, дүрэм, журмыг даган мөрдөж, хөдөлмөрийн гэрээ болон ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргээ чин үнэнчээр гүйцэтгэж, захиргаа болон шууд удирдах албан тушаалтны хууль ёсны шийдвэр, үүрэг, даалгавар, шаардлагыг бүрэн биелүүлж ажиллана.

5.2.2 Ажилтан нь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа болон эрүүл ахуйн дүрэм, зааврыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөнө.

5.2.3 Ажилтан нь эрхэлсэн ажлын талаарх мэдлэг, мэргэшил, компьютер, гадаад хэлний мэдлэгээ байнга дээшлүүлэхэд анхаарч, байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгоход чиглэсэн шинэлэг санаа дэвшүүлэх, ажлын үр дүн, бүтээмж дээшлүүлэх талаар идэвх, санаачилгатай ажиллана.

5.2.4 Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээнд заасны дагуу ажилтан компанид өөрийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлээр хохирол учруулсан бол учирсан бодит хохирлыг бүрэн хэмжээгээр хариуцна.

5.2.5 Байгууллагын өмч хөрөнгө, өөрт тухайлан эзэмшүүлсэн эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, бусад эд зүйлийг зөвхөн зориулалтын дагуу ариг гамтай, үр дүнтэй ашиглана.

5.2.6 Ажилтан нь эерэг зөв хандлагатай, үнэнч шударга зан чанартай байж бусадтай хүндэтгэлтэй харилцана.

5.2.7 Ажилтан нь бусад ажилтантай ажлын туршлагаа хуваалцах, зааж өгөх, өвлүүлэх, орлох ажилтнаа хариуцан чиглүүлэх, сургаж бэлтгэх үүрэгтэй.

5.2.8 Компанийн зардлаар суралцсан ажилтан нь сурсан зүйлээ хамт олондоо зааж өгөх, сургалттай холбоотой сэдвээр мэдээлэл хийх, тайлан тавих үүрэг хүлээнэ.

5.2.9 Ажил үүрэгтэй нь холбогдох албан хэрэг, бичиг баримтын хөтлөлт, хадгалалт, хамгаалалтыг бүрэн хангаж ажиллана.

5.2.10 Ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад мэдэж авсан байгууллагын болон бусад этгээдийн нууцад хамаарах мэдээ, мэдээллийг задруулахгүй, түүнийг хувийн болон бусад зорилгоор ашиглахгүй байх үүрэг хүлээнэ.

5.2.11 Ажилдаа аливаа алдаа, дутагдал гаргахгүй байхыг хичээж, учирч болзошгүй эрсдэл, хүндрэл бэрхшээлийг цаг алдалгүй мэдэрч, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллана. Учирсан эрсдэл, хүндрэл бэрхшээлийг дахин гарахгүй болтол засаж арилгах талаар санаачилгатай ажиллаж, шаардлагатай бол удирдлагад танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.

5.2.12 Байгууллагын нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлөх үйлдэл гаргахгүй ажиллаж, аливаа харилцаанд өөрийн биеийг үлгэр жишээ авч яван, бусдад эерэг нөлөө үзүүлж ажиллана.

5.2.13 Ажлын цагийг үр дүнтэй өнгөрүүлж, хамт олны дунд ажил хэрэгч, нөхөрсөг, эвсэг харилцааг эрхэмлэнэ.

5.2.14 Ажилтан өөрийн цалин хөлснөөс хуульд заасан журмын дагуу нийгмийн даатгалын шимтгэл төлнө.

5.2.15 Эд хөрөнгө захиран зарцуулах, эрх мэдэл хэрэгжүүлэх ажил, албан тушаалд ажилладаг ажилтан нь үндсэн ажлынхаа зэрэгцээ адил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг өөр байгууллагад ижил эсхүл удирдах, хяналт тавих шинжтэй ажил, албан тушаалыг хавсран гүйцэтгэх, гэрээ буюу контракт байгуулахыг хориглоно.

5.2.16 Нэг гэр бүлийн буюу төрөл садангийн хүмүүс хөрөнгө, мөнгө захиран зарцуулах болон бие биедээ шууд удирдах ажил, албан тушаалд хамт ажиллахыг хориглоно.

5.2.17 Үйлчлүүлэгч, хэрэглэгч, харилцагч нартай зөв боловсон харьцаж, зохих мэдээллийг түргэн шуурхай, бүрэн дүүрэн өгч байна.

5.2.18 Ажилтан нь тус байгууллагад ажлын цагтаа багтаан хөдөлмөрийн гэрээнд заасан үндсэн ажлынхаа зэрэгцээ ажил олгогчийн шийдвэрээр мэргэжил хослон буюу албан тушаал хавсран ажиллаж болно.

5.3 Ажил олгогчийн эрх

5.3.1 Ажил олгогч нь хууль тогтоомжид нийцүүлэн, ажилтны төлөөлөгчдийн саналыг харгалзан хөдөлмөрийн дотоод журам болон түүнд нийцүүлэн холбогдох дүрэм, журмыг баталж, мөрдүүлэх, ажилтнаас хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах, хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэх эрх эдэлнэ.

5.3.2 Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан үндэслэлээр ажилтныг байгууллага дотроо өөр ажилд түр томилон ажиллуулж болно. Мөн эзгүй байгаа ажилтны үүргийг орлон гүйцэтгүүлэх, ажил, албан тушаал хослон, хавсран ажиллуулж болно.

5.3.3 Удирдлагын багийн шийдвэрээр ажилтныг ажлын байнгын байрнаас нь өөр газарт албан томилолтоор явуулж ажиллуулж болно. Энэ тохиолдолд холбогдох зардлыг тогтоосон хэмжээгээр тооцож олгоно.

5.4 Ажил олгогчийн үүрэг

5.4.1 Ажил олгогч нь ажилтны хөдөлмөрийг оновчтой, зөв зохион байгуулах, ажлын байрны нөхцөлийг хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэх, ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах, хөдөлмөрийн дотоод журмаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх үүрэгтэй.

5.4.2 Ажилтныг байнгын ажилтай байлгах нөхцөлийг бүрдүүлж, эрхэлж буй ажил, албан тушаал, мэдлэг, мэргэшилд нь шаардагдах мэдээлэл, тухайн албан тушаалд шаардагдах хувцас, багаж, хэрэгслээр хангана.

5.4.3 Хуульд заасан үндэслэлээр ажилтантай харилцан тохиролцож, ажил, албан тушаалыг хэвээр хадгалах үүрэгтэй.

ЗУРГАА. АЖИЛД АВАХ, АЖЛААС ЧӨЛӨӨЛӨХ

6.1 Ажилд авах

6.1.1 Сул байгаа орон тоонд ажилд орохыг хүссэн иргэний хүсэлтийг хүний нөөцийн менежер хүлээн авч, хүсэлтийг товлосон хугацааны дотор “Ажилтан сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу зохион байгуулна.

6.1.2 Садан төрлийн хүмүүсийн ажил эрхлэлтийн хувь нийт ажилтнуудын 20 хувиас хэтрэхгүй байна. Компани нь гэр бүлийн болон садан төрлийн хүмүүсийг ажилд авахдаа бие биенээ захирах, захирагдах болон хяналт тавих харилцан хамааралтай ажил, үүрэг бүхий албан тушаалд томилохгүй. Ажилд авахдаа бусад ажил горилогчийн нэгэн адил шударга байдлаар ажлын байранд сонгон шалгаруулалт хийнэ.

6.1.3 Ажилтны ажил, үүргээ хариуцах, гүйцэтгэх болон түүнтэй холбоотой харилцааг зохицуулах үндсэн баримт бичиг нь хөдөлмөрийн гэрээ болон түүний хавсралтууд байх бөгөөд тэдгээрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг ХНУГ зохион байгуулж, хяналт тавина.

6.1.4 Хөдөлмөрийн гэрээ нь дараах хавсралтуудаас бүрдэнэ. Үүнд:

6.1.4.1 Ажлын байрны тодорхойлолт;
6.1.4.2 Ажлын байрны хангамж;
6.1.4.3 Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ /шаардлагатай тохиолдолд/;
6.1.4.4 Нууц хадгалах гэрээ /шаардлагатай тохиолдолд/.

6.1.5 Хөдөлмөрийн гэрээний хугацааг ажил олгогчийн зүгээс Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 64.2 дахь заалтыг үндэслэн тухайн ажлын байрны онцлог, ажилтны ур чадвар зэргээс шалтгаалан 3 сар хүртэл туршилтын хугацаагаар тогтоож болох бөгөөд харилцан тохиролцсоноор нэг удаа гурван сараас илүүгүй хугацаагаар сунгаж болно.

6.1.6 Хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулсны дараа баталгаажуулсан шийдвэр буюу захирлын тушаал гарснаар ажилд авсанд тооцно.

6.1.7 Гэрээний нөхцөлийг гэрээнд тусгах, гэрээний гол болон бусад нөхцөлийн талаар тохиролцох, гэрээний нөхцөл болон биелэлтийг хангуулах, гарсан саналыг хэлэлцүүлэх, танилцуулах зэрэг ажлыг хүний нөөцийн менежер хариуцан гүйцэтгэж болно.

6.1.8 АБТ-ыг тухайн ажил, албан тушаалтны удирдах албан тушаалтан боловсруулж, Гүйцэтгэх захирлаар хянуулсан байх бөгөөд уг баримт бичгийг ХНУГ-аар баталгаажуулна.

6.1.9 Шаардлагатай тохиолдолд зарим ажлын байрны АБТ-ыг захирлын тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг боловсруулна.

6.1.10 Шинэ ажилтан нь Группийн Язгуур бодлого, Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам, тухайн АБТ, хавсралтууд, Компанийн танилцуулга, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, Язгуур бодлогын үнэлгээ зэргээс бүрдсэн “Тосон угтах хөтөлбөр”-т хамрагдаж, нэг бүрчлэн танилцаж, судалсан тухай баримтад гарын үсэг зурсан байна.

6.1.11 Үйлдвэрлэлийн болон танилцах дадлага хийх оюутан, суралцагч нарыг гэрээний үндсэн дээр “Дадлагын удирдамж”-ийн дагуу ажиллуулж болно.

6.2 Ажлаас чөлөөлөх

6.2.1 Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан үндэслэл, ажилтны ажлын гүйцэтгэл болон Компанийн Язгуур бодлогын үнэлгээг үндэслэн Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар ажилтныг ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгоно.

6.2.2 Өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөх ажилтны өргөдлийг хүний нөөцийн менежер 30 хоногоос доошгүй хугацааны өмнө хүлээн авсан байх шаардлагатай бөгөөд энэ хугацаанд шинэ ажилтныг сонгох, бэлтгэх, дагалдуулж сургах, дадлагажуулах, ажилтны хүсэлтийг хүлээн авах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэнэ.

6.2.3 Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан ажилтан нь хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 30 хоногийн хугацаа өнгөрөөгүй байхад ажлаа хүлээлгэн өгөхгүйгээр орхиж явсан бол түүнийг ажлаа хүлээлгэж өгөхийг шаардах ба ажлаа хүлээлгэн өгч, тооцоогоо дуусгах хүртэл цалин хөлс, олговор олголтыг түдгэлзүүлнэ. Шаардлагатай тохиолдолд холбогдох хууль, хяналтын байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлнэ.

6.2.4 Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан ажилтан өргөдлөө буцаан авах тохиолдолд цааш үргэлжлүүлэн ажиллуулах эсэх асуудлыг нэгжийн удирдах албан тушаалтны саналыг харгалзан гүйцэтгэх захирал шийдвэрлэнэ.

6.2.5 Ажлаас буруу халагдсан ажилтныг шүүхийн шийдвэрээр ажилд нь эргүүлэн тогтоосон тохиолдолд түүний эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд шинээр орсон ажилтны хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, боломжийн дагуу өөр ажил санал болгоно.

6.2.6 Ажилтныг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 80.1.2, 80.1.3-т заасан үндэслэлээр ажлаас чөлөөлөх тохиолдолд тухайн заалтын дагуу “Ажилтан нь мэргэжил, ур чадвар, эрүүл мэндийн хувьд эрхэлж буй ажил, албан тушаалдаа тэнцэхгүй нь тогтоогдсон тухай баримт”-ыг бүрдүүлсний дараа холбогдох шийдвэрийг гаргана.

6.2.7 Ажлаас чөлөөлөгдөж буй ажилтанд хүний нөөцийн менежер шийдвэрийг албан ёсоор танилцуулж, тойрох хуудас олгож, ажлыг хүлээн авна.

6.2.8 Ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтантай тойрох хуудсаар холбогдох тооцоог хийж дуусгасны дараа холбогдох цалин хөлс, олговрыг олгож, төлбөр тооцоог хийж дуусгана.

6.2.9 Ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтанд зохих тэтгэмж олгох эсэх асуудлыг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад холбогдох журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

ДОЛОО. АЖИЛТНЫГ ЖИНХЛЭХ,

АЖИЛТНЫ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН

7.1 Ажилтантай байгуулсан туршилтаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээг сунгах, цуцлах эсхүл ажилтныг жинхлэх тухай асуудлыг ажлын гүйцэтгэл болон Язгуур бодлогын үнэлгээг үндэслэн гүйцэтгэх захирал шийдвэрлэнэ.

7.2 Ажилтныг жинхлэх шийдвэр гарсан тохиолдолд үндсэн ажилтан болсон тухай Гүйцэтгэх захирлын тушаал гарч, хөдөлмөрийн гэрээнд зохих өөрчлөлтийг оруулна.

7.3 Ажлын зайлшгүй шаардлага болон ажлын ачаалал, хөдөлмөр зохион байгуулалт зэргийг харгалзан ажилтныг өөр ажил, албан тушаалд түр болон бүр шилжүүлэн ажиллуулж болно.

7.4 Компанийн хөдөлмөр зохион байгуулалтын зайлшгүй шаардлагыг үндэслэн ажилтнуудыг хооронд нь ижил ажил, албан тушаалд сэлгэн ажиллуулж болно.

7.5 Ажилтантай тохиролцсоны дагуу ажил хослон гүйцэтгүүлэх, эзгүй байгаа ажилтны үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх, ажилтны ажлын цагт багтаан өөр ажил, албан тушаал хавсран гүйцэтгүүлж болно.

НАЙМ. АЖИЛ, АМРАЛТЫН ЦАГ

8.1 Ажлын цаг

8.1.1 Ажилтны ажил, амралтын цагийг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан үндэслэл, шаардлагын дагуу зохицуулна.

8.1.2 Ажилтны долоо хоногийн ердийн ажлын цаг 40 цаг байх бөгөөд ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл 8 цаг байна. Ажил, үйлчилгээний онцлогоос шалтгаалан хуулиар тогтоосон өдрийн болон долоо хоногийн ердийн ажлын цагийн хязгаарыг баримтлах боломжгүй тохиолдолд ажлын цагийг нэгтгэн бодно.

8.1.3 Ердийн ажлын цаг өглөө 08:00 /10:00/ цагт эхэлж, 17:00 /19:00/ цагт дуусах ба ажлын цаг нь ээлжээр зохицуулагддаг ажилтнуудын хувьд батлагдсан ээлжийн хуваарийн дагуу ажлын эхлэх болон дуусах цагийг зохицуулна.

8.1.4 Ажил эхлэх, дуусах, завсарлах цагийг тухайн компанийн үйл ажиллагаа, ажилтны гүйцэтгэх ажил, үүргийн онцлог, материал, түүхий эд, дараалал, ээлжийн хуваарь, ажилтны хүсэлт, нөхцөл байдал зэргийг харгалзан зохицуулна.

8.1.5 Ажилтнуудын ажиллах цагийн хуваарийг "Ажлын байрны дэг"-ийн дагуу зохицуулж болно.

8.1.6 Компанийн ажилтнуудын ажлын цагийн хуваарийг тухайн компанийн Гүйцэтгэх захирал баталж, мөрдүүлнэ.

8.1.7 Ажил олгогч нь тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, программ хангамжийн тусламжтайгаар ажилтны зөвшөөрлөөр түүний нүүр царайг ашиглан цагийн бүртгэлийг хөтлөх бөгөөд ажилтан цаг бүртгэлийн системд ажилдаа ирсэн, ажлаас тарсан цагаа бүртгүүлнэ.

8.1.8 Ажилтан ажлын цаг бүртгүүлээгүй, ажлаас хоцорсон, эсхүл ажлын байрыг зөвшөөрөлгүй орхисон тохиолдолд тухайн хугацааг ажиллаагүй хугацаанд тооцож, ажилласан бодит цагийн бүртгэлд үндэслэн тухайн сарын цалин хөлсийг тооцож олгоно.

8.1.9 Ажлын цагийн бүртгэл, ажилтны ажлын цаг ашиглалтад нэгжийн удирдлага болон шууд удирдах албан тушаалтан тус тус хяналт тавина.

8.1.10 Ажилтан нь ажлын цагаар хариуцсан ажлын чиглэлээр гадуур ажиллах үед цагийн бүртгэл хариуцсан ажилтанд мэдэгдэж, бүртгэл хийлгэсэн байна.

8.1.11 Ажилтны ээлжийн амралтыг эдлүүлэхдээ түүний эзгүй байх хугацааны ажлыг өөр ажилтанд хариуцуулах зэрэг зохицуулалтыг харьяа удирдах албан тушаалтны саналыг харгалзан хүний нөөцийн менежер зохион байгуулна.

8.1.12 Ажлын цагийн нэгтгэл нь ажилтанд цалин хөлс олгох үндсэн баримт болно.

8.1.13 Албан томилолтоор ажиллах зааврыг "Томилолтоор ажиллах журам"-аар зохицуулна.

8.2 Амралтын цаг

8.2.1 Ажилтны амрах, хооллох завсарлага 1 цаг байх бөгөөд уг хугацааг ажлын цагт тооцохгүй. Компанийн ажилтны амрах, хооллох завсарлагын хугацааг "Ажлын байрны дэг"-ийн дагуу зохицуулна.

8.2.2 Ажилтны ээлжийн амралтын хуваарийг нэгжийн удирдлага баталгаажуулан тухайн оны 1 дүгээр сарын 20-ны дотор хүний нөөцийн менежерт ирүүлнэ.

8.2.3 Ажилтан нь ээлжийн амралтаа тухайн жилд шууд удирдлагатайгаа харилцан тохиролцсоны дагуу биеэр эдэлнэ.

8.2.4 Ажилтан өөрийн хүсэлтээр ээлжийн амралтыг тухайн ажлын жилдээ багтаан хэсэгчлэн эдэлж болно. Хэсэгчлэн амрах ээлжийн амралтын аль нэг тасралтгүй амралтын үргэлжлэх хугацаа нь ажлын 10 өдрөөс доошгүй байна.

8.2.5 Шинээр ажилд орсон ажилтан нь хөдөлмөрийн гэрээ байгуулснаас хойш зургаан сар ажилласан тохиолдолд Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан нөхцөлийн дагуу ээлжийн амралт тооцуулна.

8.2.6 Ажилтан ажлаас чөлөөлөгдсөн тохиолдолд ажилласан хугацааныхаа ээлжийн амралтын цалинг тооцуулан авах эрхтэй.

8.2.7 Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ажилтныг ээлжийн амралт дундуур дуудаж ажиллуулах тохиолдолд түүнийг нөхөн амраах ба нөхөн амраах боломжгүй тохиолдолд хуульд заасны дагуу цалин хөлсийг олгоно.

8.2.8 Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ажил олгогчийн санаачилгаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд ээлжийн амралтын цалинг нэг аравны тав дахин нэмэгдүүлж олгоно.

8.2.9 Ажилтан өөрийн хүсэлтээр ээлжийн амралтаа биеэр эдлээгүй тохиолдолд 8.2.8 дахь зохицуулалт хамаарахгүй.

ЕС. ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ

9.1 Цалин хөлс

9.1.1 Компани нь группийн Удирдлагын зөвлөлөөр батлагдсан цалингийн сүлжээг мөрдөн ажиллана. Цалингийн сүлжээ нь ажил, албан тушаалын ангилалд үндэслэн цалин хөлсний хэмжээг тодорхойлсон албан ёсны баримт бичиг байна.

9.1.2 Тухайн ажил, албан тушаалтны цалинг түүний мэргэшил, туршлага, онцгой ур чадварыг үндэслэн ялгавартайгаар тогтоож болно.

9.1.3 Ажилтны цалин хөлсийг батлагдсан цагийн бүртгэлийн системийн бүртгэлийг үндэслэн сард 2 удаа хуваан олгоно.

9.1.4 Цалингийн нэмэгдэл, түүний хэмжээ болон нэмэгдэл хөлсийг цалингийн сүлжээг үндэслэн хөдөлмөрийн гэрээнд заасан хэмжээгээр олгох бөгөөд Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар баталгаажна.

9.1.5 Ажилтны цалин хөлс нь үндсэн цалин, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшуулал гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байна.

9.1.5.1 Үндсэн цалин

Ажилтны гүйцэтгэж буй ажил, албан тушаалын ангилал, зэрэглэлд үндэслэн цалингийн сүлжээний дагуу тогтоогдсон, нэмэгдэл, урамшуулал болон бусад хувьсах олговроос тусгаар үндсэн тогтмол цалин байна.

9.1.5.2 Нэмэгдэл

Нэмэгдэл нь дараах төрлөөс бүрдэнэ. Үүнд:

1. Компанид ажилласан жилийн нэмэгдэл;
2. Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл;
3. Ажилтны ур чадварын нэмэгдэл.

9.1.5.3 Нэмэгдэл хөлс

1. Ажлын цагийг ажил олгогчийн санаачилгаар хэтрүүлэн ажилласан тохиолдолд илүү цагаар ажилласан гэж үзнэ. Илүү цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулах үүрэгтэй бөгөөд нөхөн амарч байх үеийн цалинг ажилласнаар тооцон олгоно.
2. Илүү цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулах боломжгүй гэж үзсэн тохиолдолд хэтрүүлэн ажилласан хугацааны цалин хөлсийг хуульд заасан хэмжээгээр олгоно.

3. Ажилтан өөрийн санаачилгаар ажлын бус цаг, амралтын өдрүүдээр ажилласан бол илүү цагаар ажилласанд тооцохгүй.

4. Ажилтны илүү цагийн хөлсийг илүү цагаар ажилласан тухай удирдлагаар баталгаажуулсан баримт болон цагийн бүртгэлийг үндэслэн сарын сүүлийн цалинд тооцон олгоно.

5. Ажил хавсран гүйцэтгэх, хослон гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх, ачаалал нэмэгдүүлэн ажиллах тохиолдолд олгох цалин хөлсийг тухайн ажилтантай харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

9.1.5.4 Шагнал, урамшуулал

1. Компани нь ажилтанд ажил, үйлчилгээний үр дүнгийн урамшууллыг шударга хуваарилалтын зарчмын дагуу тогтоосон хувь хэмжээгээр олгож болно.

2. Ажилтанд Группийн түвшний шагнал, урамшуулал олгохыг Удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцэн, Захирлын тушаалаар батална.

3. Гүйцэтгэх захирал нь ажилтнаа ил тод, шударга зарчмын үндсэн дээр үнэлж, "Нэрэмжит шагнал"-аар шагнах, урамшуулах, дэмжих эрхтэй.

4. Компани нь жил бүрийн шинэ жилийн баярын арга хэмжээний хүрээнд тухайн жилийн ажлын амжилт, ололтоо нэгтгэн дүгнэж, шилдэг, тэргүүний ажилтнаа шалгаруулан шагнаж урамшуулна.

5. Компани нь ажилтны идэвх, зүтгэл, тогтвор суурьшил, хөдөлмөрийн амжилт, гавьяаг үнэлж, тэмдэглэлт ой, баяр ёслол, арга хэмжээ зэргийг тохиолдуулан төрийн, төрийн бус болон олон нийтийн байгууллагын шагналаар шагнуулахаар тодорхойлж болно.

9.1.5.5 Ажилтанд гүйцэтгэж буй ажил, үүргийн онцлогийг харгалзан үүрэн телефоны ярианы болон унааны нэмэгдэл хөлс олгож болох бөгөөд энэ тухай хөдөлмөрийн гэрээнд заавал тусгасан байна.

9.1.5.6 Тухайн сард ажилтан 2 буюу түүнээс дээш ажлын өдөр чөлөө авсан бол түүнд олгох гүйцэтгэлийн урамшуулал, нэмэгдлийг тухайн сарын бодит ажилласан хугацаа, ажлын гүйцэтгэлд үндэслэн тооцож олгоно.

АРАВ. ЧӨЛӨӨ ОЛГОХ

10.1 Чөлөө нь ажлын 1 цагаас 3 сар хүртэл хугацаагаар олгогдож болох бөгөөд цалинтай болон цалингүй байна.

10.2 Чөлөөг эрх бүхий албан тушаалтан дараах нөхцөлөөр олгож, баримтжуулсан байна. Үүнд:

10.2.1 Нэгжийн удирдлагаар дамжуулан Хүний нөөцийн менежер — 1 цагаас ажлын 3 өдөр хүртэл;

10.2.2 Хүний нөөцийн менежерээр дамжуулан Гүйцэтгэх захирал — ажлын 3 өдрөөс 1 сар хүртэл;

10.2.3 Гүйцэтгэх захирал — ажлын 1 сараас 3 сар хүртэл.

10.3 Захиргааны санаачилгаар ажлын байран дээрх болон танхимын сургалтад хамрагдах тохиолдолд цалинтай чөлөөг олгоно.

10.4 Энэхүү журмын 10.3-т зааснаас бусад чөлөөг цалингүй чөлөөнд тооцно.

10.5 Ажилтны хүсэлтийг харгалзан нэгжийн удирдлагын тодорхойлсноор ажлын 1 сараас дээш хугацааны цалингүй чөлөөг хүний нөөцийн менежерт мэдэгдэн, Захирлын тушаалаар олгож, ажлын байрыг хадгална.

10.6 Ажилтан нь 1 сараас дээш хугацаагаар түр чөлөө авах тохиолдолд "Тойрох хуудас" заавал бөглөж, холбогдох тооцоог хийж дуусгасан байна.

10.7 1 сараас дээш хугацаагаар чөлөө авсан ажилтны эзгүй байх хугацаанд түүний ажлыг өөр ажилтанд хариуцуулах, гэрээгээр хүн ажиллуулах зэрэг асуудлыг ХНУГ-аас Удирдлагын зөвлөл, Гүйцэтгэх захирал, нэгжийн удирдлагатай зөвшилцөн зохицуулна.

АРВАН НЭГ. АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН АСУУДАЛ

11.1 Ажилтны нийгмийн асуудал

11.1.1 Ажилтнуудын чөлөөт цагийг үр ашигтай, зөв боловсон өнгөрүүлэх, ажлыг дүгнэх зорилгоор нийт ажилтны спорт, урлаг, аялал, шинэ жилийн тусгайлсан арга хэмжээг тусгай хөтөлбөр, удирдамжийн дагуу зохион байгуулна.

11.1.2 Олон нийтийн ажлыг зохион байгуулахдаа Группийн нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулах зарчмыг баримтлах бөгөөд Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг удирдан зохион байгуулна.

11.1.3 Компани нь үйл ажиллагааны онцлогтойгоо уялдсан тусгайлсан арга хэмжээг зохион байгуулж болно.

11.1.4 Ажилтныг үйлдвэрлэлийн осолд өртөх, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөр өвдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эрүүл мэндийн үзлэгт 2 жилд нэг удаа хамруулна.

11.1.5 Жил бүрийн 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Хүүхдийн баяраар ажилтнуудын 16 нас хүртэлх хүүхэд тус бүрт бэлэг гардуулна.

11.2 Буцалтгүй тусламж

11.2.1 Буцалтгүй тусламжийг үндсэн ажилтны бичгээр гаргасан хүсэлт, холбогдох нотлох баримтыг үндэслэн, ажилласан жилийг харгалзан тухайн компанийн Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар мөнгөн хэлбэрээр олгоно. Үүнд:

11.2.1.1 Ажилтан хүримлах болон байрны найр хийхэд тухайн ажилтан 4 хүртэл жил ажилласан бол 1,000,000 төгрөг, 4-8 хүртэл жил хүртэл ажилласан бол 1,500,000 төгрөг, 8-аас дээш жил ажилласан бол 2,000,000 төгрөг;

11.2.1.2 Өөрийн болон хадам эцэг, эх, эхнэр, нөхөр, хүүхэд нас барахад 500,000 төгрөг;

11.2.1.3 Ажилтан нас барахад ар гэрт нь түүний 3 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх нэг удаагийн буцалтгүй тусламж;

11.2.1.4 Ажилтан хүндээр өвчилсөн бөгөөд удаан хугацаагаар буюу 3-аас дээш сар эмчлүүлэх шаардлагатай тохиолдолд эмчийн магадлагааг үндэслэн нэг удаа буцалтгүй тусламж олгох ба тухайн ажилтан 4 хүртэл жил ажилласан бол 1,000,000 төгрөг, 4-8 хүртэл жил хүртэл ажилласан бол 2,000,000 төгрөг, 8-аас дээш жил ажилласан бол 3,000,000 төгрөг;

11.2.1.5 Эмэгтэй ажилтан хүүхэд төрүүлсэн тохиолдолд 200,000 төгрөг;

11.2.1.6 Ажилтны ар гэрт гэнэтийн осол, байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон бол нэг удаа буцалтгүй тусламж олгох ба тухайн ажилтан 4 хүртэл жил ажилласан бол 1,000,000 төгрөг, 4-

8 хүртэл жил хүртэл ажилласан бол 1,500,000 төгрөг, 8-аас дээш жил ажилласан бол 2,000,000 төгрөг;

11.2.1.7 Жил бүр Цагаан сараар 50-аас дээш настай ажилтнуудад 100,000 төгрөг;

11.2.1.8 Жил бүр Ахмадын баяраар ажиллаж байгаа болон ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 50-аас дээш настай ажилтнуудад 100,000 төгрөг тус тус олгоно.

11.2.2 Ажилтанд зориулж хамт олон саналаараа тусламж, дэмжлэг үзүүлэх, хандивын аян өрнүүлэх зэрэг арга хэмжээ зохион байгуулж болно.

АРВАН ХОЁР. ХӨДӨЛМӨРИЙН САХИЛГА,

ЭД ХӨРӨНГИЙН ХАРИУЦЛАГА

12.1 Хөдөлмөрийн сахилга

12.1.1 Хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан үүргээ биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүй үйлдэл, эс үйлдэхүйг хөдөлмөрийн сахилгын зөрчил гэж үзнэ.

12.1.2 Дараах тохиолдолд хөдөлмөрийн сахилгын зөрчил гаргасанд тооцно. Үүнд:

1. Ажлын байранд хэрүүл маргаан үүсгэж, хэл амаар доромжлон зохисгүй байдал гаргасан;
2. Ажлын цагийг үр ашиггүй өнгөрөөсөн, ажлын байрыг дур мэдэн хаяж явсан, ээлжгүй орхисон;
3. Зөвшөөрөлгүйгээр бараа, материал гаргасан, ажлын бус шаардлагаар гадны хүн нэвтрүүлсэн;
4. Үүрэгт ажилдаа хариуцлагагүй хандсан нь тогтоогдсон, шугаман удирдлагад буй ажилтнуудын цаг ашиглалтын зөрчлийн талаар ХНУГ-т шуурхай мэдэгдэж, арга хэмжээ аваагүй;
5. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр компаниас зохиогдож буй сургалт, олон нийтийн ажилд оролцоогүй, удирдлагыг худал мэдээллээр хангасан;
6. Хөдөлмөрийн гэрээнд заасан аль нэг зүйл, заалтыг зөрчсөн, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй;

12.1.3 Дараах тохиолдлыг хөдөлмөрийн сахилгын **НОЦТОЙ ЗӨРЧИЛ** гэж үзэж, ажил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөрийн гэрээг цуцална. Үүнд:

1. Группийн Язгуур бодлогыг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргасан;
2. АБТ-д заасан болон гүйцэтгэвэл зохих ажил, үүргийг бүрэн биелүүлээгүй, ажил үүрэгтэй нь холбогдуулан удирдлагаас тавьсан шаардлагыг эсэргүүцсэн, өгсөн үүрэг даалгаврыг шалтгаангүйгээр биелүүлэхээс татгалзсан, өөрийн дураар өөрчилсөн, үүрэг даалгаврыг 2-оос дээш удаа биелүүлээгүй буюу чанаргүй гүйцэтгэсэн, гүйцэтгэсэн ажилд 2-оос дээш удаа гологдол, доголдол гарсан, гомдол ирсэн;
3. Хөдөлмөрийн гэрээ, АБТ-оор өөрт нь хариуцуулаагүй ажил, үүргийг дур мэдэн гүйцэтгэсэн, эсхүл өөрт олгогдоогүй эрхийг эдэлсэн, албан тушаал, эрх мэдлээ хэтрүүлсэн, эрхэлсэн ажил, албан тушаалын онцлогоо хувийн зорилгоор ашигласан, ажил үүргээ гүйцэтгэснийхээ төлөө болон эс гүйцэтгэсний төлөө бусдаас шан харамж авсан буюу өгөхийг шаардсан, хувьдаа үйлчилгээ хийлгэсэн, компанийн өмч хөрөнгийг өөрийн болон бусдын хувийн хэрэгцээнд ашигласан, завшсан, хувийн бизнесийг дэмжсэн, хээл хахууль авсан нь тогтоогдсон;

4. Ажилтан урьдчилан мэдэгдэж, эрх бүхий удирдлагаас зөвшөөрөл авалгүйгээр хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ажлын хоёр өдөр, эсхүл ажлын сард нийлбэрээрээ 8 ба түүнээс дээш цаг ажил тасалсан болон захиргааны чөлөөг хэтрүүлсэн, албан тушаал хадгалагдах хугацаа дууссанаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор ажилдаа ирээгүй;

5. Хуурамч эмнэлгийн хуудас болон магадлагаа бүрдүүлэн ирүүлсэн бөгөөд үүгээр өвчтэй гэж буй хугацаа нь 2 буюу түүнээс дээш өдөр болсон;

6. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр компаниас зохион байгуулж буй хурал, сургалт, семинар, өдөрлөг, хөтөлбөр, олон нийтийн арга хэмжээг 2 буюу түүнээс дээш удаа тасалсан;

7. Ажил үүргээ гүйцэтгэх үед, эсхүл ажлын цагаар ажлын байр, ажлын талбай, ажил үүрэгтэй холбоотой арга хэмжээн дээр болон тээврийн хэрэгсэл, техник, тоног төхөөрөмжтэй харилцахдаа согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн, бусдыг хэрэглэхэд турхирсан, авч ирсэн, боломж бүрдүүлсэн, зохион байгуулсан;

8. Ажлын байранд бэлгийн дарамт хийхээр завдсан, сэдэл өгөх, үг хэлээр өдөх, биед нь хүрэх, зохисгүй зураг, бичлэг үзэх, үзүүлэх;

9. Ёс зүйн зөрчил гаргасан, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тохиолдлоо тухай бүр компанид мэдэгдээгүй;

10. Эрхэлж буй ажил, үүрэгтэй нь холбогдуулан зайлшгүй дагаж мөрдвөл зохих компанийн үйл ажиллагааны болон технологийн дүрэм, журам, стандарт, заавар, шаардлага, тушаал, шийдвэр, зааварчилгааг зөрчсөн, үл биелүүлсэн эсхүл хангалтгүй биелүүлсэн;

11. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль, журмыг ноцтойгоор зөрчсөн, бусдад болон өөртөө аюул учруулсан, гаргасан зөрчлийн улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирсон, компанийн эд хөрөнгөд гэмтэл, хохирол учирсан, компанийн болон хамтрагч байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлсөн, зогсоосон, тасалдуулсан, үйлдвэрлэлийн осол гарахад хүргэсэн;

12. Ажлын байр, хувцас солих өрөө, хооллох танхим, захиргаа, аж ахуйн байр, олон нийтийн арга хэмжээний үеэр бусдыг доромжилсон, танхайрсан, бусдын эрх чөлөөнд халдсан, хүч хэрэглэсэн, зодоон үүсгэсэн, ажил үүргээ гүйцэтгэж буй ажилтантай зүй бусаар харьцах зэрэг зохисгүй үйлдэл гаргасан нь баримтаар нотлогдсон;

13. Өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан, хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар ажилдаа ирээгүй тохиолдолд холбогдох баримт бичгийг ажилдаа орсноос хойш ажлын 5 өдөрт багтаан бүрдүүлээгүй;

14. Компанийн өмч хөрөнгө, сэлбэг хэрэгсэл, бараа материалд үрэлгэн хандсан, хулгай хийсэн, эргэж төлөгдөхгүй өр төлбөр үүсгэсэн, эд хөрөнгийг зөвшөөрөлгүй дур мэдэн авч гарсан, авч гарахыг завдсан, авч гарахад туслалцаа дэмжлэг үзүүлсэн, завшин ашигласан, нуун дарагдуулсан, хуурамч бичиг баримт үйлдсэн, хулгайн гэмт хэрэг гарах нөхцөл бүрдүүлсэн /хохирлын хэмжээг харгалзахгүй/, өөртөө болон бусдад хууль бусаар дамжуулсан, ашиглуулсан, завшсан, хэрэглэх, зээлдүүлэх нэрээр бусдад олгосон, үрэгдүүлсэн, албан үүрэгтээ хайнга хандсанаас тоо, чанарын хувьд дутаасан, гэмтээсэн;

15. Өөрийн санаатай болон болгоомжгүй, хайхрамжгүй үйлдлийн улмаас ажил олгогчийн өөрт нь хариуцуулсан болон бусад эд хөрөнгөд хохирол учруулсан, эвдэж гэмтээсэн, сүйтгэсэн;

16. Компанийн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн бүртгэлийг ашиглан аливаа хэлбэрээр зориулалтын бус гүйлгээ хийсэн, өөрийн бууцтай үйлдлийг нуух зорилгоор бусад ажилтныг татан оролцуулсан, хуйвалдсан, санхүүгийн данс бүртгэлийг хуурамчаар үйлдсэн, байгууллагын аливаа данс бүртгэлийг будлиантуулсан, зориулалтын бус данснаас гүйлгээ хийж зардал гаргасан, орлогыг нүүн дарагдуулсан, шалган тоолохдоо алдаа гаргасан, үйлдсэн тайлан, мэдээ нь байгууллагад хохирол учруулсан, мөнгө, эд хөрөнгө дутаасан;

17. Компанийн бизнесийн болон ажил хэргийн нэр хүндийг унагасан, гутаасан, үйл ажиллагаанд санаатай болон санамсаргүйгээр саад учруулсан, доголдол үүсгэсэн, мэдээлэл нүүн дарагдуулсан, ажил, албан тушаалдаа хариуцлагагүй хандсанаас компанид хохирол учруулсан;

18. Ажил үүргийн дагуу компанийн нууцтай холбоотой олж авсан мэдээ, мэдээлэл, баримтыг бусдад задруулсан, дамжуулсан нь тогтоогдсон;

19. Мэдээллийн технологи, программ хангамжийн хэвийн ажиллагаа, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, цахим бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, хяналт тавих, хэвийн явуулах чиг үүргийг бүрэн хэрэгжүүлээгүйгээс компанийн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд доголдол үүссэн;

20. Ажилтны хувийн ашиг сонирхол нь ямар нэг байдлаар ажил олгогчийн ашиг сонирхолд харшилсан, өөрийн болон гуравдагч этгээдийн тусын тулд үйлчлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн, ажил, албан тушаалынхаа дагуу олж авсан мэдээллийг хувийн болон гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхолд ашигласан;

21. Хариуцлага, хяналт, үнэлгээний газраас гаргасан зөвлөгөө, шаардлага, үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй, илрүүлсэн зөрчлийг арилгаагүй;

22. Сахилгын зөрчилтэй байх хугацаандаа давтан зөрчил гаргасан;

23. Худал хэлсэн, бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн, засварласан, бүрдүүлсэн нь нотлогдсон;

24. Ажилд орох үедээ боловсрол, мэргэжил, мэргэшлийн түвшнийг нотлох баримт бичгээ хуурамчаар бүрдүүлэн ажилд орсон нь тогтоогдсон, ажил олгогчид мэдэгдвэл зохих бусад мэдээллийг нүүн дарагдуулсан нь илэрсэн;

25. Ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай аливаа тусгай зөвшөөрөл, эрх /жолооны үнэмлэх гэх мэт/ түдгэлзсэн эсхүл цуцлагдсан.

12.1.4 Хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулах үндэслэлийг заавал шалгаж тогтоон, энэ тухай баримт, үндэслэлийг зөрчил гаргасан ажилтанд урьдчилан танилцуулсны дараа сахилгын шийтгэл ногдуулна. Сахилгын шийтгэл ногдуулах хуудсыг энэхүү журмын Хавсралт№1-т тусгасан бөгөөд ажилтанд сахилгын шийтгэл ногдуулах үйл явц энэхүү хавсралтын дагуу явагдана.

12.1.5 Ажилтны гаргасан зөрчилд дараах арга хэмжээг сонгож хэрэглэнэ. Үүнд:

1. Өөрт нь ганцаарчилсан хэлбэрээр хаалттай сануулах;

2. Нийт ажилтанд зарлах хэлбэрээр нээлттэй сануулах;

3. Үндсэн цалинг 3 сар хүртэлх хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах;

4. Албан тушаал бууруулах;

5. Ажил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах.

12.1.6 Сахилгын шийтгэлийг тухайн ажилтны харьяалах газрын болон холбогдох албан тушаалтны саналыг үндэслэн ХНУГ зөвшөөрснөөр Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар ногдуулна. Уг шийдвэрийг зөрчил гаргасан ажилтанд мэдэгдэх бөгөөд тушаалыг хувийн хэрэгт хавсаргаж, шаардлагатай гэж үзвэл хамт олонд мэдээлнэ.

12.1.7 Гэрээ цуцлагдсан тохиолдолд талуудын хооронд хийх тооцоог тушаалд заасан хугацаанд багтаан гүйцэтгэнэ.

12.1.8 Ажилтны гаргасан хөдөлмөрийн сахилгын зөрчлийн хэр хэмжээ, цар хүрээг харгалзан түүнд олгох урамшууллыг 100 хувь хүртэл хэмжээгээр хасах арга хэмжээ авч болно.

12.2 Эд хөрөнгийн хариуцлага

12.2.1 Нууцын болон эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээлгэх албан тушаалтантай "Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ", "Нууц хадгалах гэрээ"-г байгуулна.

12.2.2 Ажилтан нь компанид хохирол учруулсан тохиолдолд эрүүгийн, иргэний, захиргааны болон сахилгын шийтгэл ногдуулсан эсэхээс үл хамааран компанид учруулсан бодит хохирлыг тогтоогдсон хэмжээгээр нөхөн төлнө.

12.2.3 Ажилтан нь "Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ"-ний дагуу үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.

АРВАН ГУРАВ. ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙ

13.1. Компани нь өөрийн үйл ажиллагаанд ХАБЭА-н тогтолцоог нэвтрүүлж компанийн нийт ажилтнуудад "Аюулгүй ажиллагаа үргэлж нэгт" гэсэн хандлагыг төлөвшүүлж, ажлын байрны эрсдэлийг бууруулах, осол эрсдэлийг тэглэх зорилтыг тууштай хэрэгжүүлэхэд компанийн удирдлага, газар, хэсэг нэгж, багийн ахлах ажилтнууд тэдгээртэй адилтгах албан тушаалтнууд үргэлж манлайлан ажиллана.
13.2. Байгууллагын нийт ажилтнууд нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, Галын аюулгүй байдлын хууль тогтоомж, тушаал шийдвэр, техник технологийн аюулгүй байдал болон бусад холбогдох журам, дүрэм, заавар ба стандарт шаардлагуудыг мөрдөн, өөрийгөө болон бусад ажилтнуудыг болзошгүй аюул, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллах үүрэгтэй.
13.3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагаанд нэгж, хэсгийн удирдлагууд өдөр тутам шууд хяналт тавин, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч ажиллах ба Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтны шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй.
13.4. Компани нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар Монгол улс болоод олон улсад мөрдөгдөж буй стандарт менежментийг цаг үетэй нь уялдуулан өөрийн ажлын онцлог нөхцөлд тохируулан хэрэгжүүлж ажиллана.
13.5. ХАБЭА-н ажилтан нь компанийн хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар хэрэгжүүлэх бодлого, зорилго, зорилтыг хангаж ажиллахаас гадна үйлдвэр, газар, нэгж хэсгүүдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, сургалтаар хангаж бүх ажилтнуудад манлайлал үзүүлнэ.
13.6. Гэнэтийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор шаардлагатай албан тушаал, ажлын байранд ажиллагсдад тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгож,

ариутгах, угааж цэвэрлэх, хувцас солих нөхцөлөөр хангаж, сүү, хор 3Хөсаармагжуулах бүтээгдэхүүн олгоно.

13.7. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд хяналт тавих асуудлыг журмаар зохицуулна.

АРВАН ДӨРӨВ. АЖИЛТНУУДЫГ СУРГАЖ ХӨГЖҮҮЛЭХ

14.1 Ажил олгогчийн хэрэгцээ, ажилтны хүсэл сонирхлын дагуу дараах чиглэлээр сургаж хөгжүүлнэ.

14.1.1 ЯЗГУУР УДИРДЛАГЫН сургалт

14.1.2 Ажлын байран дээр ҮЙЛДЭН СУРГАХ сургалт

14.1.3 МЭРГЭЖЛИЙН ОНОЛ АРГА ЗҮЙН сургалтад хөтөлбөрийн дагуу хамруулна.

14.2 Ажилтан нь өөрийн ажил мэргэжлийн болон ерөнхий ур чадварыг байнга хөгжүүлж ажиллана.

АРВАН ТАВ. АЖЛЫН БАЙРНЫ ДЭГ

15.1 Компани нь өөрийн компанийн үйл ажиллагаа, онцлогт нийцүүлэн “Ажлын байрны дэг”-ийг дотооддоо батлан мөрдүүлэх ба ажилтан нь уг дэгийг дагаж мөрдөх ба ажлын байранд ажлын цагийг чанд сахиж, үр бүтээлтэй ашиглан, өндөр бүтээмжтэй ажиллана.

15.2 Ажилтан нь ажил, үүргээ гүйцэтгэж байх үедээ хөдөлмөрийн нөхцөлөөс хамаарсан тусгай хувцас, хэрэглэлийг заавал өмсөж, цэвэр, үзэмжтэй эдэлж хэрэглэнэ.

15.3 Ажилтан нь албан хэрэгцээний хангамж, эд хогшил, хувцас хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, машин техник зэрэгт өөриймсөг сэтгэлээр хандаж, ариг гамтай ашиглаж, тогтсон дүрэм, зааврын дагуу эдэлж хэрэглэхээс гадна үр ашигтай захиран зарцуулна.

15.4 Ажилтан нь ажлын байрны эмх цэгц, соёлч байдлыг чанд сахиж, эелдэг, зөв боловсон харилцааг эрхэмлэнэ.

15.5 Ажлын бус цагаар зохион байгуулж буй нэгдсэн арга хэмжээний дэгийг ажлын байрны нөхцөлийн нэгэн адил авч үзэх бөгөөд ажилтан бүр идэвхтэй оролцож, биеэ зөв боловсон авч явна.

АРВАН ЗУРГАА. ДОТООД ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ,

ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГЫН ТОГТОЛЦОО

16.1 Энэхүү журмыг Компанийн нийт ажилтнууд дагаж мөрдөнө.

16.2Журмыг хөдөлмөрийн гэрээнд оролцогч талууд дагаж мөрдөх ба хэрэгжилтэд хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч талууд хяналт тавьж, хариуцлага хүлээнэ.

16.3 Энэхүү журам болон түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, дэг, зааврын хэрэгжилтийг хангуулах, тэдгээрт тавих хяналтын нэгдсэн арга хэмжээг Хүний нөөцийн менежер болон Гүйцэтгэх захирал хариуцан зохион байгуулна.

16.4 Журмыг боловсронгуй болгох нь нээлттэй бөгөөд талууд харилцан тэгш боломжоор хангагдана.

16.5 Энэхүү журмаар зохицуулаагүй харилцааг Монгол Улсын холбогдох хүчин төгөлдөр хууль, тогтоомжид заасны дагуу зохицуулж, дагаж мөрдөнө.

Хөдөлмөрийн дотоод журмын Хавсралт №1
"Сахилгын шийтгэл ногдуулах хуудас"



САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛАХ ХУУДАС

Энэхүү хэсгийг Сахилгын шийтгэл ногдуулах **санал гаргаж буй удирдлага** бөглөнө	**Харьяалах газар, салбар, нэгж:** ..... **Огноо:** ..... **Хэнээс:** **Хэнд:** **Гаргасан зөрчил:**
	Үндэслэл: /зөрчсөн журам, гэрээний заалтыг бичнэ/
	Ногдуулах СШ-ийн санал: ○ Өөрт нь ганцаарчилсан хэлбэрээр хаалттай сануулах; ○ Нийт ажилтанд нь зарлах хэлбэрээр нээлттэй сануулах ○ Үндсэн цалинг гурван сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах; ○ Албан тушаал бууруулах; ○ Ажил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах
	Гарын үсэг/огноо:
	Санал гаргаж буй ажилтан сахилгын шийтгэлийн үндэслэлийг тодорхой зааж, нотлох баримтыг хавсаргасан байна. Сахилгын шийтгэлийн оногдуулсан үндэслэл болох нотлох баримтын үнэн зөвийг санал гаргасан ажилтан хариуцна.
Энэхүү хэсгийг Сахилгын шийтгэл **авч буй албан тушаалтан, ажилтан** бөглөнө	Зөвшөөрсөн эсэх : ○ тийм ○ үгүй
	Тайлбар /ногдуулж буй СШ-ийн хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа бол тайлбарыг бичнэ/:
	Гарын үсэг/огноо:
Энэхүү хэсгийг **хүний нөөц менежер, Гүйцэтгэх захирал** бөглөнө	**Ногдуулбал зохих СШ-ийн хэлбэр:** /Гүйцэтгэх захиралд танилцуулан шийдвэрлэнэ/ ○ Өөрт нь ганцаарчилсан хэлбэрээр хаалттай сануулах; ○ Нийт ажилтанд нь зарлах хэлбэрээр нээлттэй сануулах ○ Үндсэн цалинг гурван сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах; ○ Албан тушаал бууруулах; ○ Ажил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах
	Сахилгын шийтгэл ногдуулсан түшаалын дугаар/огноо:
	Гарын үсэг/огноо: